



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice

in data 28/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 21/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Difensore_3 E Rappresentante - CF_Difensore_3

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010

- sul ricorso n. 145/2024 depositato il 08/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3

Rappresentante difeso da

Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOSPENSIONE RIM n. 1396 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 08/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

--ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2025 depositato il 28/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: La parte Ricorrente si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1)** Con tre distinti ricorsi depositati in data 21/6/2023 e 8/4/2024, indi riuniti, la società **Ricorrente_1 SRL**, con unico socio, avente sede in Luogo_1 (CN), impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati chiedendone l'annullamento.
- 2)** L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si costituiva in giudizio.
- 3)** Con note depositate in data 7/3/2025 la ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che l'ADM in data 15/1/2025 aveva revocato i provvedimenti impugnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio dev'essere dichiarato estinto in applicazione dell'art.46 D.Lgs. 546/1992 come da domanda della ricorrente in considerazione dei provvedimenti di revoca versati in atti.

Nulla sulle spese atteso che l'ADM non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Nulla sulle spese.

Mantova, li 28/3/2025

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente Dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi